

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4006/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด ปทุมธานี
นาย ชาญ คุณขุนทด

โจทก์
จำเลย

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 56, มาตรา ข้อ 83

จำเลยขับรถยนต์บรรทุกซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่ทางราชการกำหนดถึง 9,300 กิโลกรัม มาเดินบนทางหลวงแผ่นดิน ให้รถบรรทุกของกลาง.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยขับรถยนต์บรรทุกซึ่งกำหนดให้น้ำหนักยานพาหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 21,000 กิโลกรัม บรรทุกน้ำหนักเกินกำหนดดังกล่าว 9,300 กิโลกรัม แล่นไปตามทางหลวงแผ่นดินอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมยึดรถบรรทุกดังกล่าวเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 56, 83 ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2519ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 และรถบรรทุกของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ข้อ 56, 83 ลงโทษจำคุก 2 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่งคงจำคุก 1 เดือนเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขัง
แทน ส่วนรายนต์บรรทุกของกลางยังไม่เห็นควรริบ ยกคำขอส่วนนี้ของโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ริบรายนต์บรรทุกของกลาง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาขอให้ริบรายนต์บรรทุกของกลาง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "การที่จำเลยนำรายนต์บรรทุกของกลางซึ่งมีน้ำหนัก
บรรทุกเกินกว่าที่ทางราชการกำหนดถึง 9,300 กิโลกรัมซึ่งมากกว่าร้อยละ 44 ของ
น้ำหนักรายนต์และน้ำหนักบรรทุกที่ทางราชการกำหนดมาเดินบนทางหลวงแผ่นดิน
นอกจากจะทำความเสียหายแก่ทางสัญจรไปมาของประชาชน ทำให้รัฐต้องสิ้นเปลือง
งบประมาณแผ่นดินในการบูรณะซ่อมแซมอันมีผลเป็นการทำลายเศรษฐกิจของชาติ
โดยส่วนรวมแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ขับขี่ยานพาหนะหรือผู้ที่
สัญจรไปมาอื่นบนทางหลวงแผ่นดินอีกด้วย การกระทำความผิดของจำเลยเป็นการ
กระทำโดยไม่คำนึงถึงความสูญเสียที่จะเกิดตามมาแก่ส่วนรวมและผู้อื่นเช่นนี้ จึง
สมควรริบรายนต์บรรทุกของกลางที่จำเลยใช้กระทำความผิด ที่ศาลอุทธรณ์ใช้
ดุลพินิจไม่ริบรายนต์บรรทุกของกลางนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟัง
ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ริบรายนต์บรรทุกของกลาง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ